

OPINIÃO

Reforma tributária e a tributação de riqueza inexistente

[Daniel Bijos Faidiga](#)
[Joana Bethonico Braga](#)

22 de janeiro de 2026, 13h16

Tributário

A reforma tributária do consumo não só está criando o Imposto sobre Valor Agregado (IVA), mas também está alterando profundamente o imposto sobre doação e herança (ITCMD). Uma mudança que impactará contribuintes de vários estados brasileiros é a nova forma de avaliação de empresas. O seu valor deverá corresponder, no mínimo, ao seu patrimônio líquido a mercado e, ainda, acrescido do fundo de comércio. Em outras palavras, o projeto impõe que, para calcular o ITCMD, as administrações tributárias passem a reavaliar todos os bens e direitos da empresa a valor de mercado com intangíveis e sua subjetividade própria, aplicando esse valor como base mínima para cobrança do imposto.

Hoje, menos de 30% dos estados têm legislação neste sentido. Ao todo, 19 unidades da federação precisarão adaptar seu sistema jurídico. Ao mesmo tempo, alguns estados, como Alagoas, Distrito Federal, Mato Grosso, Minas Gerais e Paraná, mesmo sem previsão expressa, já possuem decisões judiciais impondo a avaliação a valor de mercado. Outros, como Bahia, Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo e Tocantins já mencionam esse critério diretamente em suas leis, mas têm decisões impedindo seu uso.

O caso de São Paulo é curioso e emblemático. Embora a lei estadual mencione o valor de mercado, a maioria das decisões do Tribunal de Justiça paulista entendeu que o cálculo deve se basear no balanço patrimonial — e não em uma reavaliação artificial dos ativos — ou seja, presume-se a idoneidade da contabilidade, de modo a que valor de patrimônio líquido e valor de mercado sejam a mesma coisa. Já no Rio Grande do Sul, que tem uma legislação híbrida, há entendimento administrativo e judicial determinando o uso do valor contábil.

O Superior Tribunal de Justiça, em paralelo à mudança administrativa, está com esse tema em pauta para julgamento (Tema 1.371) mas de forma interpretativa e válida apenas para

[APOIO](#)



Na prática, essa mudança amplia significativamente a base de cálculo do ITCMD — e, portanto, o valor do imposto. O que antes era um tributo sobre a transmissão real de patrimônio passa a incidir sobre uma riqueza potencial, muitas vezes inexistente. O projeto transforma o que deveria ser uma exceção — o arbitramento previsto no artigo 148 do Código Tributário Nacional — em regra. Em vez de corrigir distorções pontuais, o estado passaria a redefinir o valor econômico das empresas, como se reescrevesse seus balanços e como se todas elas tivessem, no momento da transmissão, um interesse comercial externo objetivo.

Em uma das versões do projeto, chegou-se a discutir que apenas imóveis deveriam ser avaliados a mercado, o que teria todo sentido ou, ao menos, muito mais sentido do que incluir os intangíveis que compõem o fundo de comércio.

O risco é claro

Spacca

Há grandes chances de o Fisco criar uma base de cálculo inflada e desconectada da realidade. O contribuinte acabaria pagando imposto sobre um patrimônio que, de fato, não recebeu, seja por doação ou herança. O efeito prático é um aumento disfarçado da carga tributária. De se notar que isto não é apenas um golpe na segurança jurídica dos planejamentos patrimoniais e sucessórios, como se pretendia, mas em empresas operacionais e sua estrutura de *valuation* e governança.



O mérito da reforma tributária, em relação ao ITCMD, está na tentativa de uniformizar o tributo, mas a forma escolhida ameaça a coerência do sistema e introduz uma lógica perigosa: a tributação da riqueza presumida. Em vez de modernizar, o projeto pode distorcer o conceito de patrimônio e transformar a reavaliação contábil em mais um instrumento de arrecadação.

Joana Bethonico Braga

é advogado especializado em planejamento patrimonial, nova economia, assuntos digitais e sócio da LBZ Advocacia, especialista em Processo Civil pela PUC-SP e mestre em Direito Constitucional, possui MBA em Gestão Tributária pela Fipecafi, extensão em Direito Internacional em Genebra, em Direito Falimentar pela FGV, em Estratégias de Mentoria Empresarial e Liderança por Harvard, LL.M. em Direito Societário e Direito do Mercado Financeiro e de Capitais, acadêmico de economia e entusiasta de *blockchain* e criptoativos.

Joana Bethonico Braga

é advogada e graduada em Jornalismo, com pós-graduação em Direito Civil e especialização em Direito Empresarial e especialista em planejamento patrimonial e sucessório na LBZ Advocacia.

VER COMENTÁRIOS

Tags: **ITCMD** **Reforma tributária** **Tema 1.371**

      **compartilhe**

Digite seu e-mail

RECEBER

 Encontrou um erro? **Avise nossa equipe!**

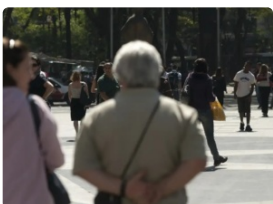
Leia também



OPINIÃO
Aplicação das alíquotas progressivas de ITCMD sobre bens no exterior



OPINIÃO
ITCMD sobre doações do exterior após a Emenda Constitucional 132



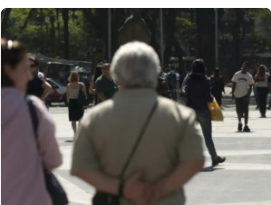
OPINIÃO
Rio tenta aplicar ITCMD a planos VGBL e PGBL, mas STF rejeita



OPINIÃO
Reforma tributária e a cobrança do ITCMD sobre bens no exterior



OPINIÃO
O ITCMD sobre o usufruto no contexto da reforma tributária



OPINIÃO
VGBL, PGBL, planejamento sucessório e a discussão sobre o ITCMD



OPINIÃO
Distribuição desproporcional de lucros, ITCMD e a decisão do TJ-SP



OPINIÃO
Incidência do ITCMD sobre a distribuição desproporcional de lucros



OPINIÃO



OPINIÃO

sexta-feira
23 de janeiro de 2026



Consultor Jurídico

Pesquisar



CONJUR

[Quem Somos](#)

[Equipe](#)

[Fale Conosco](#)

PUBLICIDADE

[Anuncie na ConJur](#)

[Anuários Conjur](#)

ESPECIAIS

[Especial 20 anos](#)

[Especial 25 anos](#)

PRODUTOS

[Livraria](#)

[Anuários](#)

[Boletim Jurídico](#)

Consultor Jurídico 2026. Todos os direitos reservados.

Rua Wisard, 23 – Vila Madalena - São Paulo/ SP - CEP: 05434-080

ISSN 1809-2829

www.conjur.com.br

